

1001841-08.2021.8.26.0477

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo; II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência. § 1º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

Vara da Fazenda Pública

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001841-08.2021.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001841-08.2021.8.26.0477

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Luiz Carlos Santos Santana

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos da lei.

Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, o pedido inicial é procedente em parte.

O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, fato gerador esse que se dá em 01 de janeiro de cada ano ou exercício fiscal (artigos 2º e 3º, ambos da Lei Estadual n. 13296/2008, correspondente ao artigo 1º, caput e § 1º, da Lei Estadual n. 6.606/1989, que lhe é antecedente).

Tem-se ainda que o IPVA é imposto de natureza real, consubstanciando obrigação propter rem, de modo que é imputável a quem for proprietário da coisa.

Logo, ocorrendo a perda ou o perecimento do veículo, não mais há se falar em direito de propriedade, com o que, pelo débito, não mais responde o antigo proprietário.

E no caso dos autos, há comprovação suficiente de que nos autos do processo criminal nº 0025088-84.2011.8.26.0477 foi decretado o perdimento do bem móvel em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06, sendo a sentença proferida em 01/11/2012 (fls. 26/61), tendo transitado em julgado em 12/07/2013 (fl. 118).

Ou seja, com o decreto de perdimento do bem, não há fato imponível a justificar a incidência da regra tributária no caso concreto.

E a perda, vale dizer, embora declarada apenas na sentença, deu-se efetivamente na data da apreensão do bem, pois é o fato em si que constitui o direito de o proprietário do veículo perdido não mais ser tributado por IPVA, independente de qualquer formalização ou providência administrativa, que terá, então, mero caráter declaratório, com efeitos ex tunc.

No caso, adota-se como data para a efetiva perda do bem a data da apreensão ocorrida em 07/12/2011 (fls. 40/42).

Importante registrar que a FESP não se insurge contra tal fato, apenas afirmando que não foi comunicada a esse respeito. No entanto, não há também responsabilidade solidária, nestes casos, em face da não comunicação do evento ao órgão de trânsito competente, pois aqui não se aplica a regra do artigo 6º, II, da Lei Estadual n. 13.296/2008 (correspondente ao artigo 4º, III, da Lei Estadual n. 6.606/1989), já que esse dispositivo legal regula situação em que ocorre um ato de alienação do bem, de uma pessoa para a outra, sem o perecimento da coisa, portanto.

De se aplicar aqui, ainda, mesmo que por analogia, o disposto na Lei Estadual n. 13.296/2008, verbis, confira-se:

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo; II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência. § 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício. § 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse".

Nesse mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL DA ADMINISTRAÇÃO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE IPVA E PROTESTO DO TÍTULO (CDA). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. O veículo foi apreendido por decisão judicial, no ano de 2012, com posterior decretação da pena de perdimento do bem. A autora ficou privada de exercer os direitos da propriedade, mas ainda assim, houve o lançamento de IPVA dos anos de 2011 a 2015, com inscrição na dívida ativa e protesto dos títulos. Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se a inexigibilidade do IPVA dos anos de 2013 a 2015 e condenação do réu à indenização por danos morais, no montante de R\$10.000,00. Valor que não comporta alteração,

atendidos os escopos compensatório e pedagógico da condenação. Apelo do réu. Insurgência que não prospera. Verificação, de ofício, da prescrição quanto ao IPVA dos anos de 2011 e 2012. RECURSO DESPROVIDO, com alteração da sentença para a total procedência da ação.

(TJSP; Apelação Cível 1061846-46.2017.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/06/2019; Data de Registro: 04/06/2019)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IPVA - VEÍCULO OBJETO DE PERDIMENTO - SUPOSTO PRODUTO DE RECEPÇÃO - Pretensão inicial voltada à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, tendo por objeto débitos de IPVA relativos aos exercícios de 2008 a 2013, e incidentes sobre a propriedade de veículo automotor registrado em nome do autor - admissibilidade - o fato gerador do imposto incidente sobre a propriedade de veículos automotores pressupõe o domínio sobre a res (situação jurídica) e se perfaz continuamente, a cada novo exercício fiscal, na exata data prevista pela legislação de regência ("1º de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo usado" - inteligência do art. 3º, inciso I, da LE nº 13.296/2008) - perecimento do direito dominial sobre o veículo ocorrido ainda no ano de 2005, a partir do perdimento do bem, suposto produto de receptação - ciência inequívoca da Administração Estadual, que figurou, aliás, como responsável pela apreensão do produto do crime - sentença de procedência da ação mantida. Recurso da FESP desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1004355-41.2014.8.26.0068; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019)

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA (IPVA de 2012) C.C. REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS - Há prova conclusiva de que o veículo foi apreendido, e depositado em nome de entidade privada em junho de 2010, com posterior decisão judicial de perdimento do bem - Previsão legal (artigos 28; 29, II, e parágrafos 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 1.455/76, com a redação dada pela Lei nº 12.350/10) que impõe ao poder público a expedição de novos certificados de registro e licenciamento de veículos em favor de adquirente, não havendo como transferir a responsabilidades pelos encargos deste veículo ao anterior proprietário, apenas porque a decisão de perdimento do bem não fora remetida ao DETRAN-SP - Responsabilidade solidária do art. 134, do CTB, que não subsiste no caso, conforme expressa previsão legal assim excepcionando (art. 29, par. 6º, do Decreto-Lei nº 1.455/76, com a redação dada pela Lei nº 12.350/10) - Danos morais bem identificados, com alteração apenas do termo inicial da incidência dos juros moratórios, que deverá correr a partir do evento danoso. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A regra a ser utilizada é a contida no artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, sem contudo observar o disposto na Lei nº 11.960/2009, por ser declarada inconstitucional pelo Plenário do STF - Verba honorária moderadamente arbitrada - Procedência da ação mantida - Precedente desta C. Câmara - Honorários recursais ora fixados - Recurso da autora provido em parte, não providos os recursos oficial e da Fazenda do Estado e, de ofício, determina-se a exclusão da incidência da Lei nº 11.960/2009.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1009643-39.2015.8.26.0066; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2017; Data de Registro: 14/07/2017)

Daí, pois, a procedência do pedido inicial nesse ponto, impondo-se reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre partes a título de eventuais multas, taxa de licenciamento, DPVAT e IPVAs, ou seja, de todo e qualquer débito relativo ao veículo apontado na inicial, no que diz respeito a fatos geradores que teriam operado a partir de 07/12/2011, inclusive, com a consequente decretação de inexigibilidade dos débitos (IPVA, multas, taxas de licenciamento, DPVAT etc.) e a

anulação de qualquer lançamento a tanto correspondente, já que a parte Autora tampouco esteve na posse do veículo ora debatido após a referida data.

A mesma solução, cabe mencionar, por consectário, aplica-se aos débitos de taxa de licenciamento e de seguro DPVAT.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de débitos fiscais. Pretensão de exclusão dos débitos relativos a IPVA, licenciamento e DPVAT em exercícios posteriores ao estelionato de veículo que motiva a cobrança. 1. Preliminar. Não cumprimento de ônus probatório pela autora. Descabimento. Pretender que a apelada, já vítima de crime, comprove 'a conclusão de inquérito policial a fim de esclarecer quem é o titular da propriedade' beira o absurdo. Correta comunicação da prática do delito com a lavratura de Boletim de Ocorrência e competente bloqueio do bem. Legitimidade passiva da FESP quanto ao DPVAT e licenciamento, eis que é quem procede à cobrança do seguro obrigatório, condicionando ao seu recolhimento o licenciamento anual. 2. Mérito. Fato gerador não ocorrido, uma vez que desaparecido o próprio objeto do tributo. Dispensa do pagamento de licenciamento, DPVAT e IPVA. Descaracterização de domínio nos termos dos artigos 11 da Lei Estadual nº 6.606/89 e 14 da Lei nº 13.296/2008. Precedentes. 3. Honorários advocatícios. Manutenção da condenação e do valor arbitrado por equidade. Art. 85, § 8º do CPC. 4. Apelo não provido - Apelação nº 3015171-32.2013.8.26.0602, 9ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Oswaldo Luiz Palu, j. 18.12.2017.

Dessa forma, os registros efetuados no DETRAN e perante a Fazenda do Estado em nome do Requerente devem ser reconhecidos como nulos, assim como todas as consequências jurídicas derivadas de sua presunção de veracidade, que ora se afasta.

Assim já julgou o E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

Apelação. Ação com escopos de cancelamento de registro de veículo e anulação de lançamentos de IPVA, DPVAT e multas decorrentes de infrações de trânsito. Cabimento. Alienação fiduciária. Ocorrência de fraude na celebração do contrato. Sentença reformada. Recurso provido, portanto. (TJSP; Apelação Cível 1039208-19.2017.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019).

Remanesce, no mais, a controvérsia atinente aos alegados danos morais.

Entendo que os danos morais são devidos, eis que restou configurado o dever de indenizar da Administração.

É cediço que o dano moral caracteriza-se pela injusta agressão à autoestima e a valores subjetivos da vítima, com consequências negativas a esta, tais como dor, angústia, sofrimento, tristeza, entre outros.

Na espécie, o transtorno em comprovar que o Requerente não é mais a proprietário do veículo, e, portanto, não mais deve o IPVA, multa e demais outros débitos advindos do automóvel, não gerou mero aborrecimento, mas configurou lesão passível de indenização.

Além disso, o Requerente viu seu nome protestado acerca de montante que sequer é de sua responsabilidade e não há como afirmar que não havia outra conduta a ser exigida do Fisco, mesmo porque a própria sentença determinou a expedição do necessário para a concretização do perdimento do bem.

Note-se que eventual desídia dos órgãos estatais ao proceder à transferência da propriedade do veículo a terceiros não pode recair sobre os ombros do Requerente.

Indiscutivelmente, o protesto ocorrido em nome do Requerente causou-lhe transtornos hábeis a gerar o direito de indenização.

Assim, cabida a indenização, para fixação do valor consideram-se as circunstâncias do caso concreto, como a gravidade dos fatos, repercussão, a condição pessoal da vítima, sua posição financeira e status social, evitando-se enriquecimento ilícito.

Portanto, devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante do exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de: B) declarar inexigíveis todo e qualquer débito (IPVA, multas, DPVAT, taxa de licenciamento etc.) em nome do Requerente relativo ao veículo descrito na inicial de placas EGF 5804, a partir da data do perdimento do bem, qual seja, 07/12/2011, devendo os Requeridos adotarem as providências administrativas necessárias para cumprimento da sentença, providenciando os registros e anotações necessárias para desvincular os dados do Requerente dos débitos de IPVA, multas, taxa de licenciamento e seguro DPVAT para os exercícios vindouros. Consigno que a presente solução estende-se aos exercícios vindouros, se e enquanto não houver alteração na situação fática ou jurídica subjacente, a teor do artigo 505, I, do Código de Processo Civil; B) determinar o cancelamento dos protestos quanto ao veículo em questão; e C) condenar os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 10.000,00. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data da publicação da sentença até o efetivo pagamento e os juros de mora (contados a partir da citação) devem ser calculados nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ressalvado o quanto definido no julgamento da Repercussão Geral do Tema nº 810 e respeitada a vigência da EC 113/21.

Por fim, EXTINGO o feito, com resolução do mérito o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao CADIN e ao TABELIÃO DE PROTESTOS dando-se conta do teor da presente sentença para que sejam tomadas as devidas providências.

Sem condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios diante da gratuidade do procedimento em primeira instância, nos termos do que determina o artigo 55 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente por força do art. 27 da Lei 12.153/09.

Diante dos elementos produzidos nos autos, entendo que se mostram presentes os requisitos legais à concessão da tutela de urgência na sentença.

Com efeito, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito está demonstrada pela própria fundamentação adotada na sentença. Já o perigo de dano está evidenciado pela manutenção indevida do protesto em nome do Requerente.

Diante disto, presentes os requisitos legais, concedo ao Requerente a tutela de urgência na sentença, para o fim de determinar o imediato cancelamento dos protestos e das inscrições no CADIN, além da abstenção de cobranças dos débitos relativos ao veículo. Defiro a tutela antecipada neste momento processual para este fim, servindo a presente como ofício judicial.

Oportunamente, cumpridas as formalidades de estilo, arquivem-se.

P.I.C.

Praia Grande, 12 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA